

刑法
No424

H21-5

(配点：2)

月 日

月 日

汚職の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 公務員が、自己の職務に関し、賄賂を受受し、よって職務上不正な行為をした場合であっても、贈賄者から請託を受けたのでなければ、加重収賄罪（刑法第197条の3第1項）は成立しない。

イ. 公務員が、自己の職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させた場合には、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに限り、第三者供賄罪（刑法第197条の2）が成立する。

ウ. 公務員が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたことに関し、公務員の身分を失った後に賄賂を受受した場合には、事後収賄罪（刑法第197条の3第3項）が成立する。

エ. 市長が、その任期満了前に、現に市長としての一般的職務権限に属する事項に関し、再選された後に担当すべき具体的職務について請託を受けて賄賂を受受した場合には、受託収賄罪（刑法第197条第1項後段）は成立せず、市長に再選されたときに限り、事前収賄罪（刑法第197条第2項）が成立する。

オ. 公務員が物品の贈与を受けた場合、それが中元・歳暮の名目で贈与されたものであっても、同人の職務との対価関係が認められる限り、単純収賄罪（刑法第197条第1項前段）が成立する。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

No424	汚職の罪	正答率
H21-5	5	71%

ア 誤っている

197条の3第1項は、「公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったとき」に加重収賄罪が成立すると規定し、「前2条の罪」とは、単純収賄罪（197条1項前段）、受託収賄罪（197条1項後段）、事前収賄罪（197条2項）、第三者供賄罪（197条の2）を指す。すなわち、加重収賄罪は、受託収賄罪を犯し、よって職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかった場合のみでなく、請託を受けることが要求されていない単純収賄罪を犯し、よって職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときにも成立する。これは、加重収賄罪が、収賄行為とともに、それに関連して職務違反の行為が行われたことを理由に、これを特に重く処罰するという趣旨に基づくからである。

イ 誤っている

197条の2は、「公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたとき」に第三者供賄罪が成立すると規定する。すなわち、第三者供賄罪は、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をした時点で成立し、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったことは、第三者供賄罪の要件とはされていない。これは、本罪の趣旨が、第三者を介して間接的に職務に関連して利益を得る脱法的行為を取り締まるという点にあるからである。なお、第三者供賄罪を犯し、職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、加重収賄罪（197条の3第1項）が成立し、第三者供賄罪は、加重収賄罪に吸収され、加重収賄罪一罪が成立する。

ウ 正しい

197条の3第3項は、「公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」に、事後収賄罪が成立すると規定している。これは、本項制定前は、事後収賄罪に相当する行為を処罰する規定がなかったため、本項によって処罰することとし、立法の不備を補ったものである。

エ 誤っている

最決昭61.6.27（百選Ⅱ108事件）は、「市長が、任期満了の前に、現に市長としての一般的職務権限に属する事項に関し、再選された場合に担当すべき具体的職務の執行につき請託を受けて賄賂を収受したときは、受託収賄罪が成立する」とする。よって、市長には受託収賄罪（197条1項後段）が成立する。

オ 正しい

大判昭4.12.4は、「公務員の職務に関係なかりせば中元歳暮に於ける社交上の慣習儀礼と認めらるべき程度の贈物といえども公務員の職務に関し授受せらるる以上は賄賂罪の成立する」としている。